

1501353-50.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2158005/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 12150148 - 09º D.P. GUARULHOS, 1180/20/221 - 09º

D.P. GUARULHOS, 1183/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2158005 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501353-50.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501353-50.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2158005/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 12150148 - 09º D.P. GUARULHOS, 1180/20/221 - 09º

D.P. GUARULHOS, 1183/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2158005 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FELIPE BARBOSA BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

Face a decisão exarada pelo STJ, em sede habeas corpus não conhecido, passo a reformular a sentença de acordo com as diretrizes determinadas por aquela digníssima Corte:

"Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a primariedade do réu, fixo a pena base no mínimo legal, em

05 anos de reclusão.

Ineficaz o reconhecimento das atenuantes da confissão , ante a fixação da pena base no mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Face o quanto decidido às fls.242 e seguintes, reduzo a pena em 1/3, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa no piso mínimo.

A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (38 porções com peso líquido de 92,61g de maconha, 131 porções com peso líquido total de 82,22g de cocaína, e 116 porções com peso líquido total de 23,61g de cocaína, na forma de "crack"), justificam a redução em patamar mínimo.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno GABRIEL FELIPE BARBOSA BORGES, já qualificado, por incurso no art. 33, "caput", c.c. parágrafo 4º, da Lei no 11.343/06, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo legal, não havendo maiores informações sobre sua situação financeira.

Nego ao mesmo o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; isso porque o crime é grave, equiparado a hediondo.

A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas(38 porções com peso líquido de 92,61g de maconha, 131 porções com peso líquido total de 82,22g de cocaína, e 116 porções com peso líquido total de 23,61g de cocaína, na forma de "crack"), justificam a fixação do regime prisional mais severo.

A fixação de regime mais brando ao acusado desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

Pelo mesmos motivos acima expostos, nego a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos ao art. 44, inciso III, do CP, a contrario sensu"

No mais, mantenho a sentença tal qual lançada.

Ciência ao MP e DPE.

Guarulhos, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA